

1501553-35.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE ALMEIDA

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EXASPERADA PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM BASE NA DEDICAÇÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

2ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501553-35.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501553-35.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2213264/2021 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 19481033 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 1385/21/404 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 2213264 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE PASTUSZAK DA SILVA JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE ALMEIDA

Vistos.

ALEXANDRE PASTUSZAK DA SILVA JUNIOR e JHONATHAN DA COSTA, já qualificados, foram denunciados como incurso no art.33 "caput" e art.35 "caput" ambos da lei 11.343/06.

Devidamente notificados, apresentaram defesa e a denúncia foi recebida. Foram juntadas aos autos folhas de antecedentes (fls.62

ss.) e laudo de exame químico toxicológico (fls.177 ss.).

Durante a instrução criminal foram ouvidas testemunhas arroladas pelas partes e o réu Alexandre foi interrogado. Houve o desmembramento do feito com relação ao réu Jhonathan (fls.255/256.). As partes se manifestaram em alegações finais (fls.259 ss. e fls.271 ss.).

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal comporta procedência.

Os policiais militares ouvidos em juízo disseram que estavam em patrulhamento de rotina quando cruzaram com o veículo Fiat Palio e quando o veículo cruzou com a viatura o motorista levantou o vidro, o que levantou suspeitas; foi dada ordem de parada, mas o veículo prosseguiu e houve um breve acompanhamento, até que os réus foram abordados; somente eles estavam no veículo e com eles nada de ilícito foi encontrado; contudo, dentro do carro estavam as mochilas nas quais foram encontradas as drogas. Os réus admitiram que foram buscar as drogas e que iam leva-las para um ponto de vendas. Os réus não mencionaram ser usuários de drogas. Não conheciam os réus anteriormente.

O réu Alexandre, ao ser interrogado, admitiu os fatos; disse que estava desempregado e que acabou aceitando fazer o transporte dos entorpecentes; disse que os traficantes disseram que uma pessoa da confiança deles iria junto com ele; assim, no dia dos fatos ele encontrou com o corréu Jhonathan, que ele não conhecia até então, no bairro do Valo Verde em Embu das Artes e foram até a Praça do Campo Limpo onde pegaram as drogas e iam voltar para o Valo Verde em Embu das Artes, quando foram abordados pela polícia. Disse que o carro era dele e que ele estava dirigindo. Afirmou que não tem outras passagens criminais, que está arrependido e que tem um filho.

Assim, não restam dúvidas quanto à autoria. Os policiais estavam em patrulhamento de rotina quando decidiram abordar o veículo dentro do qual estavam os réus e as drogas em duas mochilas. O réu Alexandre confessou a prática delitativa em juízo.

O simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais, por sua vez, não invalida, por si só, seu depoimento (...). Neste sentido farta Jurisprudência (RJTJSP 151/67; 115/253; RT 426/439; 411/266). Este é o entendimento adotado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos" (Habeas Corpus nº 74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j.18.2.97). No mesmo diapasão já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais

em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6ª Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011). "PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das provas produzidas, porquanto o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório" (HC 136.220/MT Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA 5ª Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).

Outrossim, não há porque duvidar destes depoimentos que estão em sintonia com as demais provas colhidas durante instrução criminal, inexistindo qualquer indício de que eles tenham sido mentiras ou tivessem qualquer interesse em prejudicar o acusado.

Com efeito, não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais.

Portanto, não há nos autos qualquer indício de falsa imputação de crime a inocente, de modo que os depoimentos podem e devem ser utilizados como meio de prova.

A materialidade vem evidenciada pelo laudo químico toxicológico de fls.177 ss.

Não restam dúvidas, ainda, que o réu Alexandre e o corréu se associaram para a prática delitiva. De fato, estavam juntos, portavam as drogas juntos; ademais, o réu Alexandre em seu interrogatório informou que foi contratado pelos traficantes para realizar o transporte das drogas e que estes indicaram o corréu Jhonathan como sendo pessoa de confiança deles para acompanhá-lo na empreitada criminosa, tudo indicando que não se tratava de uma parceria eventual e momentânea, mas de verdadeira associação para a prática delitiva.

É certo, por outro lado, que se trata de concurso material de crimes, nos termos do que dispõe o art.69 do Código Penal.

O réu Alexandre é primário, portanto, faz jus à aplicação das penas em seu mínimo legal, ou seja, 05 e 03 anos de reclusão, respectivamente, e que deverão ser cumpridos inicialmente em regime fechado, a teor do art.33º § 3º do Código Penal. De fato, tratam-se de crimes graves, equiparados ao hediondo, verdadeiro flagelo social e que merecem pronto combate pelos poderes constituídos e a retirada de seu autor do convívio social.

Deixo de diminuir as penas em razão da confissão, eis que já foram fixadas em seu mínimo legal e trata-se de mera atenuante genérica.

Deixo de diminuir a pena nos termos do que dispõe o art.33§4º da lei 11.343/06, visto que o réu não preenche os requisitos necessários. É evidente que faz parte de organização criminosa. A própria atividade da mercancia de entorpecentes não pode ser dissociada da atividade de uma organização criminosa. Ora, há sempre a grande organização criminosa que adquire e distribui a droga, que a entrega aos fornecedores e estes aos vendedores.

O réu não poderia agir sozinho, dissociado de uma rede muito bem organizada e articulada. É bom lembrar que foi surpreendido na posse de expressiva quantidade de drogas que se destinavam ao suprimento dos ponto de venda. Impossível para ele agir sozinho, sem o amparo de grupo criminoso muito bem organizado. Ele mesmo admitiu que foi contratado pelos traficantes para a prática delituosa e que estes indicaram o corréu como pessoa de confiança deles para acompanhá-lo. Aliás, neste sentido tem se inclinado a Jurisprudência:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EXASPERADA PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM BASE NA DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICADO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 4. A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 depende do convencimento do Magistrado, de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosa. 5. Não ocorre bis in idem quando o julgador fixa a pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade das drogas apreendidas e afasta o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em razão da dedicação do paciente a atividades criminosas, que restou evidenciada pelas circunstâncias da apreensão, com destaque para a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos. (...) (STJ. HC 427339 RJ 2017/0313649-4. T5 - QUINTA TURMA. Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Julg. 27/08/2018. DJe 08/03/2018) Grifos não contidos no original.

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DROGA DE ALTOR PODER DESTRUTIVO E QUANTIDADE RAZOÁVEL. BENESSE NÃO APLICADA. (...) 3. A natureza da substância entorpecente de alto poder destrutivo e a relevante quantidade psicotrópicos apreendida obstam a incidência da minorante do tráfico privilegiado. (TJ-AM. 00004617220178045600 AM 0000461-72.2017.8.04.5600. Primeira Câmara Criminal. Rel. Carla Maria Santos dos Reis. Julg. 14/05/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA PATAMAR PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA DA DROGA APREENDIDA (COCAÍNA) - 2. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS - CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - INVIÁVEL RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PRECEDENTES DO STF E STJ - 3. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, PARA UM DIVERSO DO FECHADO - NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA IMPEDEM A MODIFICAÇÃO - ENUNCIADO Nº. 47 DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. 2. Sendo constatada considerável quantidade de droga apreendida, e tendo o magistrado sentenciante se utilizado desses vetores para não aplicar o tráfico privilegiado, o réu não faz jus ao redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº. 11343/06. Precedentes do STF e STJ. (TJ-MT. Ap 18857/2018. Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva. Terceira Câmara Criminal. Julg. em 12/09/2018. Pub. no DJE 21/09/2018) Grifos não contidos no original.

HABEAS CORPUS Nº 495.838 - MS (2019/0059322-5) RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SANDRA REGINA SANTOS DE VASCONCELOS - MS004313 IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PACIENTE : ANTONIO MARCIO AVELINO (PRESO) EMENTA PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE EXASPERADA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CORRETO AFASTAMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - De forma motivada e de acordo com o caso

concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, as instâncias ordinárias consideraram a quantidade e a natureza da droga apreendida com o paciente - 16 kg de maconha -, para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade a ser sanada pela via do writ. III - A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organizações criminosas. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 1/8/2017 e AgRg no RESp 1.390.118/PR, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 30/5/2017). IV - Na espécie, ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na quantidade de drogas apreendidas, vale dizer, 16 quilos de maconha, elemento Documento: 1840691 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 25/06/2019 Página 1 de 4 Superior Tribunal de Justiça apto a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois evidenciam que o paciente se dedica às atividades criminosas. Precedentes. V - Ademais, rever esse entendimento, para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Habeas corpus não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conhecer do pedido. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik. Brasília (DF), 18 de junho de 2019(Data do Julgamento) Ministro Felix Fischer Relator

O réu pode ser considerado pessoa pobre na acepção jurídica do termo, assim, fixo-lhe as penas pecuniárias em 500 e 700 dias-multa, no mínimo legal.

Nos termos do que dispõe o art.69 do Código Penal, as penas serão somadas, inclusive as pecuniárias.

O réu praticou crimes graves, daqueles que causam intranquilidade e comoção social, altamente reprováveis e que exigem pronto combate por parte dos poderes constituídos, motivos pelos quais não poderá aguardar o deslinde do feito em liberdade, já que ainda estão presentes os requisitos do art.312 do Código de Processo Penal.

DIANTE DO EXPOSTO, condeno ALEXANDRE PASTUZAK DA SILVA JÚNIOR, já qualificado, a 09 anos e 04 meses de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 1200 dias-multa, no mínimo legal, por incurso no art.33 "caput" e art.35 "caput" da lei 11.343/06 na forma do art.69 do Código Penal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Após o trânsito em julgado, lancem os seu nome no Rol dos Culpados. Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Embu das Artes, 01 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA